

## **PROJETO DE LEI 188/2024**

Deputado(a) Edivilson Brum

Altera a alínea b, do inciso II do art.1º da Lei nº 15.766, de 20 de dezembro de 2021 que dispõe sobre a parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e de Comunicação (ICMS pertencente aos municípios).

Art 1º - A alínea b do inciso II do art. 1º da Lei nº 15.766, de 20 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de transporte interestadual e de Comunicações (ICMS), passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º .....

II ...

b) 7%( sete inteiros por cento) obtidos com base na relação percentual entre a área do município, multiplicando-se por 3(três) as áreas de preservação ambiental, aquelas destinadas a proteção animal, as áreas de terras indígenas e aquelas inundadas por barragens, exceto as localizadas nos municípios sedes das usinas hidroelétricas, e a área calculada do Estado, no último dia do ano civil a que se refere a apuração, informadas, em quilômetros quadrados, pela SPGG;

Art 2º - esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões,

Deputado(a) Edivilson Brum

### **JUSTIFICATIVA**

O presente Projeto de Lei objetiva incluir na Lei estadual nº 15.766/ 21, que dispõe sobre a parcela do produto da arrecadação do ICMS pertencentes aos municípios, dispositivo que contemple a utilização de recursos para causa animal.

Também conhecido como ICMS ecológico, a destinação de recursos destinados aos municípios também para causa animal, viabilizaria aos mesmos a possibilidade de utilizar parte do percentual dos 7% autorizados pela alínea b do inciso II do artigo 1º da Lei citada, para ações que visem a proteção animal, naturalmente respeitada a autonomia municipal neste particular.

A legislação estadual referida desejou na verdade compensar os municípios que mantêm, por exemplo, área de preservação ambiental, entre outros.

Ao município, preservada a autonomia municipal a luz do que dispõe o Artigo 30 da Constituição Federal, compete também legislar sobre a proteção do meio ambiente consoante ao que consta do artigo 24, inciso VI da mesma Carta Magna.

“A causa animal é definida pela proposta como um conjunto de ações, desempenhadas por pessoas físicas ou jurídicas no cuidado, abrigo, castração, alimentação e integração à saúde humana e aos ambientes urbano e rural de animais domésticos e de animais silvestres não comercializáveis, nas situações autorizadas pela legislação em vigor”.

O Supremo Tribunal Federal, STF em vários julgamentos garantiu os direitos dos animais, tendo como fundamento o que consta do artigo 225 da Carta Magna Federal.

A defesa dos direitos dos animais passou a ser uma questão ambiental estando sobre o abrigo do que consta do artigo 225, inciso VII da Constituição Federal, onde consta” proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais a crueldade”.

E é sob este enfoque que o presente projeto, se aprovado, oportunizará aos municípios, respeitada a sua autonomia, também utilizar parte do percentual do ICMS recebido, para a causa animal.

Deputado(a) Edilson Brum